“6·10”

2020年6月10日上午11时许，位于南海区狮山镇红鑫高新产业园区发生一起液压升降平台（链条式升降作业平台）坠落事故，事故造成外来作业单位人员李桂财死亡，熊孟林受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“6·10”狮山高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监管局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “6·10”狮山高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2020年6月10日上午11时许。

（三）事故发生地点: 南海区狮山长虹岭工业园陈汉源所属（原源新厂）E栋。

（四）事故单位: 佛山市万鼎科技有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市威麟勤力机械有限公司、东莞红鑫实业投资发展有限公司、洪旭、丁杰。

（六）事故伤亡人数：1人死亡、1人受伤。

（七）直接经济损失：约100万元

调查组认定，“6·10”狮山高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市万鼎科技有限公司（以下简称万鼎公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA53G3JM5W；住所：佛山市南海区里水镇和顺白岗工业大道南（土名：深水、上陈段）58号首层之七（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：杨素武；注册资本：100万元人民币；成立日期：2019年7月9日；营业期限：长期；经营范围：通用仓储；物业管理；房地产租赁经营等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，该公司是狮山镇红鑫高新产业园区厂房物业的实际经营方，负责该物业的出租和管理。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

1.东莞红鑫实业投资发展有限公司（以下简称红鑫实业公司），《营业执照》统一社会信用代码：91441900324950395G；住所：东莞市塘厦镇塘莲六街1号；类型：有限责任公司（自然

人投资或控股）；法定代表人：李小华；注册资本：人民币５０万元；成立日期：２０１５年１月２３日；营业期限：长期；经营范围：实业投资、物业管理、房地产经纪等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山市威麟勤力机械有限公司(以下简称勤力机械公司)，《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UKKJY4M；住所：佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田牛栏尾路一街5号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：冯涛；注册资本：人民币200万元；成立日期：2015年12月11日；营业期限：长期；经营范围：物料搬运设备制造；液压动力机械及元件制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.洪旭，男，汉族，1989年11月8日出生，住址：四川省珙县恒丰乡石牌村2组46号，是佛山市合越生物科技有限公司法定代表人。

4.丁杰，男，汉族，1988年1月3日出生，住址：江苏省高邮市天王巷2号。

经查，丁杰是和死者李桂财一起到事发园区送设备的人员。

（三）死（伤）者的基本情况

死者李桂财，男，汉族，1965年9月29日出生，住址：江苏省高邮市泰北路高沙园三区2幢201室。

经查，死者李桂财是广州市白云区石井克鲁斯机械设备经营

部经营者。

伤者熊孟林，男，瑶族，1982年1月14日出生，湖南省江华瑶族自治县码市镇瓦窑村129号。

经查，伤者熊孟林是和死者李桂财一起到事发园区送设备的人员。

（四）其他单位（个人）情况

本次事故发生在佛山市南海区狮山红鑫高新产业园区，该园区原是狮山长虹岭工业园陈汉源所属（原源新厂），2019年7月21日，陈汉源与东莞红鑫实业投资发展有限公司签订《物业租赁合同》，陈汉源把事发园区物业（原源新厂）出租给红鑫实业公司，面积约4万平方米。

（五）涉事单位相关情况

1.经查，2019年8月20日，东莞红鑫实业投资发展有限公司与佛山市万鼎科技有限公司签订《厂房租赁合同》，红鑫实业公司把所承租的物业租给万鼎公司，万鼎公司是该事发物业的实际经营方，具体负责该物业的出租和管理工作。

2.经查，佛山市威麟勤力机械有限公司是南海区狮山长虹岭工业园陈汉源所属（原源新厂）E栋液压升降平台设备制造、安装方，升降平台提升高度为17米（楼高四层），为载货用途，禁止载人，升降平台使用管理方是万鼎公司。在园区内，同属该公司制造发生事故的同类型升降平台共有四台。

3.经查，洪旭（佛山市合越生物科技有限公司法定代表人）

与死者李桂财（广州市白云区石井克鲁斯机械设备经营部经营者）签订《化妆品设备订购合同书》，约定，由死者李桂财负责送相关设备到事发地洪旭的公司，并负责安装调试。

4.经查，丁杰是广州市白云区石井克鲁斯机械设备经营部的销售。事发之前，死者李桂财、伤者熊孟林、丁杰等外来作业人员用事发升降平台搬运设备到四楼洪旭设立的公司（佛山市合越生物科技有限公司）。随后，死者李桂财、伤者熊孟林从四楼进入升降平台，丁杰站在升降平台外面关上平台磁控门，操作选层按钮，升降平台在往下运行的过程中发生本起事故。

（六）涉事液压升降平台相关情况

该升降设备承载货物部件由底板与金属框架铁网围栏组成，平台出入口处设有手动升降护栏围挡，提升高度为17m，承载货物部件通过链条和液压油缸顶部横梁与液压油缸间接连接，安全操作规程明示限载450kg，设备组成部分未有货箱且额定起重量小于0.5t。

根据《国家质量监督检验检疫总局公告》（2014第114号），认定事发液压升降平台不属于特种设备，无须获得特种设备生产等许可。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年6月10日11时许，死者李桂财、伤者熊孟林、丁

杰等送货人员到红鑫高新产业园 E 栋运送设备到四楼的佛山市合越生物科技有限公司，在搬运了两次设备到四楼以后，其中李桂财、熊孟林两人拉着一台手推车从四楼进入升降平台，由丁杰站在升降平台外面关上磁控门，操作选层按钮，使平台由四楼向下运行至一楼，升降平台下降到 3 楼附近后停止，液压油缸继续向下运动，接着平台突然下坠，下坠到 2 楼附近后出现反弹现象，最终停在 1 楼和 2 楼之间，造成李桂财当场死亡，熊孟林受伤，熊孟林最后送至佛山市中医院救治。

经查，死者李桂财死于重型颅脑损伤，伤者熊孟林双侧跟骨骨折高处坠落伤。与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

死者李桂财在升降平台管理方万鼎公司已在事故发生地一楼升降平台磁控门上有明示“严禁载人”警示的情况下，进入平台内，事发时，通过丁杰在平台外操作前往其他楼层，致本起事故发生，是导致本起事故发生的主要原因。

（三）事故间接原因

万鼎公司，作为升降平台管理方，对涉事升降平台使用管理不到位，没有及时发现并阻止死者李桂财等人违反安全操作规程乘坐升降平台。

（四）导致事故的其他原因

1. 丁杰在应当知道升降平台不可载人的情况下，在死者李桂

财、伤者熊孟林违规进入平台时，仍在平台外关上平台磁控门，操作选层按钮，是本起事故发生其他原因之一。

2.涉事升降平台在生产时存在缺陷，导轨轨距变窄和平台偏载导致平台下降过程中卡阻，设备电气系统安全保护装置缺失导致平台悬空，未设置下行超速保护装置，导致平台失控时发生自由落体下坠。

3.升降平台设备在运行过程中缺乏必要的维护保养。

（五）企业主要负责人履职情况

杨素武是佛山市万鼎科技有限公司法定代表人，其未能督促、检查本企业的安全生产情况，对涉事升降平台的安全使用管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、安监等部门到场处理，组织力量救治伤者，责令涉事单位停止生产，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。

狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织涉事单位与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《赔偿协议》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于李桂财已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）佛山市万鼎科技有限公司对本起事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）佛山市万鼎科技有限公司法定代表人杨素武，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、对涉事升降平台的处理意见

涉事升降平台存在严重的安全隐患，在此园区内同类型升降平台共有四台，建议狮山镇对该涉事及同类型升降平台予以依法取缔，并把整治情况书面报南海区安委办。

佛山市威麟勤力机械有限公司，是涉事升降平台设备制造安装方，已经明确约定该设备属于载货设备，且在事故发生地一楼升降平台磁控门上有明示“严禁载人”警示标志和设备操作规程。

事故发生时，该涉事升降平台已交付万鼎公司管理使用，不负事故责任。但作为涉事升降平台的生产单位，在生产时存在缺陷，其应承担产品缺陷责任。由区市场监督管理局对该公司加强监管，核查是否存在违法生产特种设备行为。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业不重视安全生产，对设备设施的安全管理、维护存在严重缺失，对外来作业人员的安全管理不到位，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，加强对设备设施的安全维护，正确使用生产设备，确保安全。对外来作业人员的管理上，要加大监管力度，安全措施要得当，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，特别是一些通过改造旧厂区而成立的工业园区，要有针对性的对此类的工业园区的安全等方面，加大宣传力度，防范事故的发生。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全

生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“6·10”狮山高处坠落事故调查组

2020年8月5日